Maternidade e Mercado de Trabalho

Igualdade de Oportunidades e Discriminação Profissional



Projeto de Extensão Universitária - UniC (Direito) | CRAS Vila União, Fortaleza - CE

Gemini Notebook

A Maternidade é uma Questão Social



A Expectativa

Historicamente vista apenas como uma questão familiar.



A Realidade Estrutural

Na prática, gera obstáculos em entrevistas, promoções e na tentativa de conciliar horários, exigindo uma rede de apoio que muitas não possuem.

Gemini Notebook

O Peso da Desigualdade em Dados (IBGE 2022)

21,3 horas semanais
(afazeres domésticos e cuidados)

11,7 horas semanais



A Dupla Jornada: Mulheres dedicam quase o dobro do tempo aos cuidados não remunerados.



-9,6%

O Impacto no Emprego: Mulheres (25 a 54 anos) com crianças de até 6 anos têm uma taxa de ocupação 9,6 pontos percentuais menor do que as sem crianças.

Gemini Notebook

Nossos Três Objetivos com Você



Informar:

Apresentar de forma clara os direitos das gestantes e mães trabalhadoras.



Conscientizar:

Ensinar como identificar situações de discriminação profissional no dia a dia.



Aproximar:

Levar o conhecimento jurídico à comunidade, mostrando exatamente onde buscar orientação e ajuda.

Gemini Notebook

O Alicerce Constitucional: Proteção, não Privilégio



Art. 5º:

Igualdade absoluta de direitos e obrigações entre homens e mulheres.

Art. 6º & 7º (XVIII):

Proteção à maternidade como direito social essencial (licença de 120 dias garantida).

Art. 7º (XX & XXX):

Proibição rigorosa de diferenças salariais ou critérios discriminatórios de admissão.

Gemini Notebook

A Evolução da Proteção Legal

CLT:
Regulamentação base (gestação, licença, amamentação).

Lei 9.029 (1995):
Proíbe testes de gravidez na admissão e demissão discriminatória.

Lei 11.770 (2008):
Cria o 'Programa Empresa Cidadã' (amplia licença em 60 dias).

Lei 14.457 (2022):
Medidas de apoio à parentalidade e empregabilidade feminina.

Lei 14.611 (2023):
Fortalece a fiscalização e a igualdade salarial obrigatória.

Gemini Notebook

Setor Privado vs. Serviço Público

Setor Privado (CLT)

- Trabalhadoras com carteira assinada.
- Licença padrão de 120 dias (podendo estender).
- Garantia provisória contra dispensa sem justa causa.

Serviço Público (Estatutária)

- Servidoras vinculadas ao ente público.
- Licença padrão de 120 dias (Federal), mas em Fortaleza a legislação municipal prevê 180 dias.
- Estabilidade regida pelo regime próprio.

⚠ **Atenção: Empregadas públicas contratadas pela CLT seguem as regras do setor privado, não as regras estatutárias.**

Gemini Notebook

O Escudo da Estabilidade Gestacional



Fato Crucial:

O desconhecimento da gravidez pelo empregador no momento da demissão **não afasta** o direito à estabilidade. O direito é da gestante e do bebê.

Gemini Notebook

Licença e Salário-Maternidade

120 Dias (Regra Geral):

Período padrão sem prejuízo do emprego e com salário-maternidade garantido.

+ 60 Dias:

Prorrogação possível se a empresa participar do "Programa Empresa Cidadã".

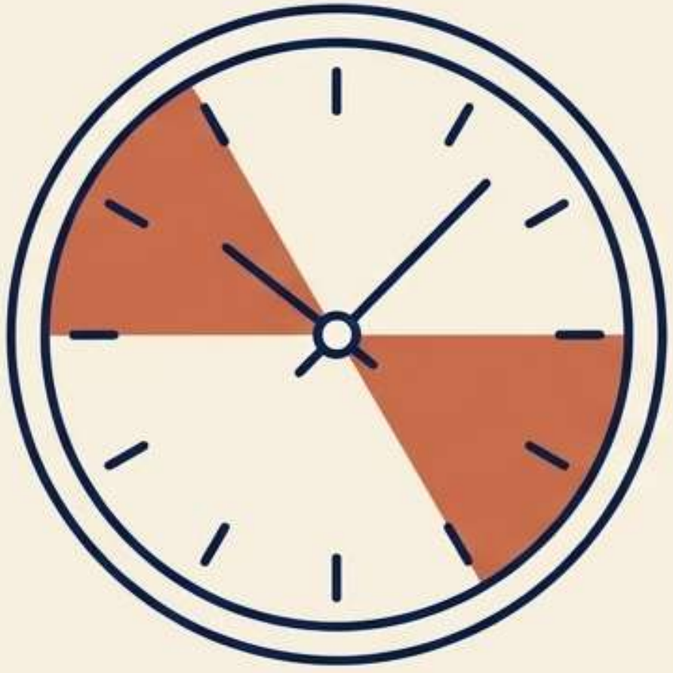
Exceções Protegidas:



A lei também garante direitos adaptados para casos de Adoção e períodos de Internação Hospitalar Prolongada (da mãe ou do bebê).

Gemini Notebook

O Retorno ao Trabalho e o Direito à Amamentação



Artigo 396 da CLT:

Direito a dois descansos especiais, de 30 minutos cada, durante a jornada de trabalho.

Válido até a criança completar 6 meses (podendo ser ampliado por exigência médica).



O retorno ao trabalho não pode ser acompanhado de tratamento desfavorável. A lei proíbe qualquer retaliação por conta da maternidade.

Gemini Notebook

A "Penalidade da Maternidade"

Direitos garantidos na lei nem sempre impedem obstáculos na prática.



Gemini Notebook

Como a Discriminação Acontece na Prática



Discriminação Direta

Tratamento desfavorável explícito por ser mãe ou gestante.

Exemplo Prático: Uma empresa exigir teste de gravidez na admissão ou descartar uma candidata qualificada apenas por descobrir que ela está grávida.



Discriminação Indireta

Uma regra "neutra" que, na prática, prejudica fortemente as mães.

Exemplo Prático: Critérios de promoção baseados em disponibilidade extrema de horas extras, punindo desproporcionalmente trabalhadoras que são as principais cuidadoras dos filhos.

Gemini Notebook

O Abismo Salarial e a Sobrecarga

21,3%

Diferença de 21,3% (5° Relatório de Transparência Salarial, 2026): Média de diferença de remuneração entre mulheres e homens no setor privado.



A sobrecarga das responsabilidades familiares limita o tempo para qualificação. Combater essa desigualdade exige políticas de apoio à parentalidade e divisão justa das tarefas domésticas.

Gemini Notebook

Sinais de Alerta: Práticas Proibidas por Lei



Testes Proibidos:

Exigência de exame de gravidez para contratação ou manutenção do emprego.



Exclusão na Seleção:

Recusa de contratação justificada exclusivamente pelo estado de gestação.



Retaliação no Retorno:

Tratamento hostil, rebaixamento de função ou isolamento após a volta da licença-maternidade.



Barreiras de Direito:

Imposição de obstáculos injustificados para pausas de amamentação ou consultas médicas.

Gemini Notebook

Rede de Proteção: Onde Buscar Ajuda

Seus Direitos Foram Violados?

Guarde registros, e-mails e documentos (obtidos licitamente) que comprovem os fatos.



Sindicatos Profissionais:
Primeira linha de orientação para sua categoria.



Defensoria Pública:
Assistência jurídica gratuita (sujeito a avaliação de renda e atribuições).



Ministério Público do Trabalho (MPT):
Para denúncias de práticas discriminatórias que afetam coletivamente os trabalhadores.



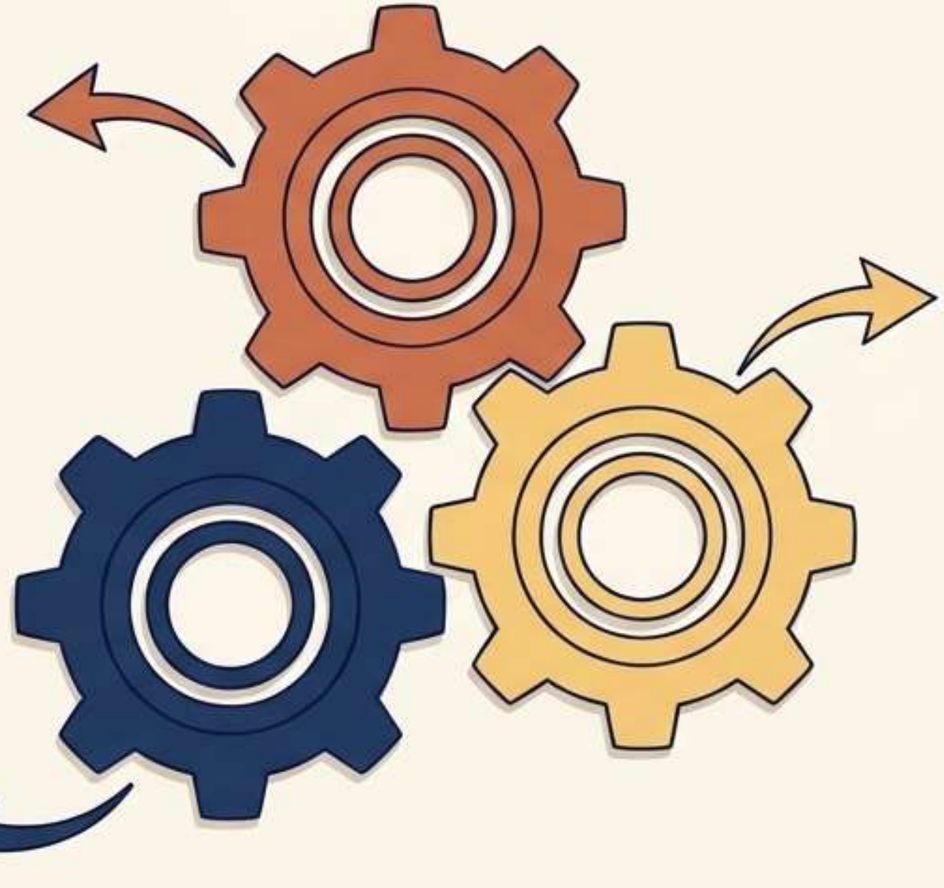
Justiça do Trabalho / Advocacia:
Para reparações financeiras e reintegração ao cargo.

Gemini Notebook

A Igualdade é uma Responsabilidade Compartilhada

Homens e Família (Divisão Justa):

O cuidado com os filhos não pode ser atribuição exclusiva da mulher.



Estado e Lei (Proteção Jurídica):

Leis fortes, fiscalização rigorosa e acesso à justiça.

Empresas (Políticas Corporativas):

Adoção de medidas reais de conciliação entre família e trabalho (como incentiva a Lei 14.457/22).

Gemini Notebook



Obrigado pela presença! Solicite sua **Cartilha Educativa** impressa com a nossa equipe. | Projeto UniC - CRAS Vila União.

Gemini Notebook